

Grenzstreitigkeit / Grenzüberbau

Wenn ein Bau die Grenze verletzt oder sie strittig ist — Beispiel

Betroffene Partei	Familie Rüegg, 9245 Oberbüren
Kanton	St. Gallen
Nachbar	Neubau-Bauherrschaft nebenan
Sachverhalt	Neu erstellte Garage scheint gemäss eigener Messung ca. 25cm auf das Grundstück Rüegg hinüberzuragen

Familie Rüegg vermutet, dass die neu erbaute Garage des Nachbarn teilweise auf ihr Grundstück hinüberraagt.

Rechtliche Einordnung

Bei einem Überbau ist zwischen gutgläubigem und bösgläubigem Verhalten der Bauherrschaft zu unterscheiden: Bei Gutgläubigkeit kann unter Umständen keine Beseitigung, aber eine Entschädigung verlangt werden; bei Bösgläubigkeit (Kenntnis der Grenzüberschreitung) ist eher eine Beseitigung durchsetzbar.

Entwurf: Aufforderung zur Klärung

An die Bauherrschaft

Betreff: Vermuteter Grenzüberbau — Garage

Sehr geehrte Damen und Herren

Gemäss eigener Vermessung überragt Ihre neu erstellte Garage die gemeinsame Grundstücksgrenze um ca. 25 cm. Ich bitte um eine amtliche Vermessung zur Klärung des genauen Grenzverlaufs sowie um Mitteilung, wie Sie mit dem Ergebnis umzugehen gedenken.

Freundliche Grüsse, Familie Rüegg

Praktische Hinweise

- Amtliche Vermessung/Grenzbereinigung durch Geometer empfehlenswert.
- Frühzeitiges Handeln wichtig, da bei langem Zuwarten Duldungspflichten entstehen können.

Allgemeine rechtliche Information, keine verbindliche Beratung und kein Mandatsverhältnis. Dieses Dokument ist ein **Beispiel mit fiktiven Personen und Daten** zur Veranschaulichung von Qualität und Aufbau. Zentrale Fundstellen (Artikel, SR-Nummern, Fristen) vor Verwendung auf fedlex.admin.ch bzw. bger.ch verifizieren. Bei Fristen oder strafrechtlichen Angelegenheiten rechtzeitig eine zugelassene Anwältin / einen Anwalt beiziehen (sav-fsa.ch).